

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5682/2534

นาย สุรนาท โชติกุลธนชัย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มั่นค้ำ วง กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (5), มาตรา 226 (1), มาตรา 247

คำร้องที่จำเลยขอให้ศาลเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีมิใช่คำคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 1(5) เพราะไม่ได้ตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ เมื่อศาลชั้นต้นยกคำร้อง จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาจำเลยจะอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณาไม่ได้ ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 226(1) ประกอบกับ มาตรา 247.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็ค จำนวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 2 มอบเช็คพิพาทให้ นายตงกวยแซ่нім โดยไม่ได้ลงวันที่ และได้ผ่อนชำระเงินตามเช็คให้นายตงกวยครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับเช็คคืน ต่อมานายตงกวยตาย ทายาทของนายตงกวยได้สมคบกับโจทก์โอนเช็คพิพาทให้ แก่กันโดยไม่มีมูลหนี้เพื่อฉ้อฉลจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์คดีโจทก์ขาดอายุความ

ภายหลังจากศาลชั้นต้นชี้สองสถานแล้ว จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้เรียกนาง ชุนฮัว แซ่เอ็ง นางสาววรรธน์ ทีชมมงคล นางสาววรรณาทีชมมงคล นางชุตติมา ทีชมมงคล หรือตรีวิทยาภูมิ และนายเกรียงไกรทีชมมงคล ซึ่งจำเลยทั้งสองอ้างว่าเป็นทายาทผู้มี สิทธิรับมรดกของนายตงกวยเข้ามาในคดี ด้วยเหตุว่าหากจำเลยทั้งสองแพ้คดีจำเลย ทั้งสองมีสิทธิไต่เบี่ยงเอาแก่ทายาทของนายตงกวย หรือมีสิทธิเรียกร้องให้ทายาทของ นายตงกวยใช้ค่าทดแทนได้

ทายาทของนายตงกวยทั้งห้าดังกล่าวคัดค้านว่า ไม่ได้ทำละเมิดหรือมีนิติ สัมพันธ์กับโจทก์ จำเลยทั้งสองไม่มีอำนาจขอให้ศาลเรียกพวกตนเข้ามาเป็นจำเลย ร่วม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เนื่องจากไม่เข้าเหตุตามกฎหมายที่จะเรียกทายาทของ นายตงกวยทั้งห้าเข้ามาเป็นจำเลยร่วม ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คำร้องที่จำเลยทั้งสอง ขอให้ศาลเรียกทายาทของ นายตงกวยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีมิใช่คำคู่ความ ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(5)เพราะไม่ได้ตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ เมื่อศาลชั้น ต้นยกคำร้องจึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และศาลชั้นต้นยังไม่มีคำพิพากษาหรือคำ สั่งชี้ขาดตัดสินคดี จำเลยทั้งสองจะอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งระหว่างพิจารณาดังกล่าวไม่ได้ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(1) ประกอบกับ มาตรา 247..."

พิพากษายืน.

(ราเชนทร์ จัมปาสุด-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-วินัย กันนะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>